



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

Rua Jequié, nº 312, Bairro Esplanada, Dom Eliseu/PA; E-mail: 1domeliseu@tjpa.jus.br - Fone: (94) 98409-4032

PROCESSO Nº:0800622-15.2024.8.14.0107.

REQUERENTE: AUTOR: MARIA ZULEICA VIEIRA DA SILVA

REQUERIDO: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANDADO []

Vistos,

Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por Maria Zuleica Vieira da Silva em face de BRADESCO S.A conforme qualificação contida nos autos. []

É a síntese do necessário. DECIDO.

a) GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo de revogação do benefício ao longo do processo, caso se constate maior poder aquisitivo da parte autora.

b) TUTELA ANTECIPADA

Quanto ao pedido formulado como tutela de urgência, INDEFIRO-O, porquanto ausentes os subsídios para outorga da medida excepcional, não bastando a mera afirmação para a exclusão da responsabilidade quanto ao débito contestado. Não há nos autos, até então, elementos probatórios, mínimos que sejam, para comprovar a inexistência da relação jurídica que deu origem ao débito alegada pela parte autora na exordial.

c) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Por se tratar de relação de consumo e em vista da presença dos requisitos exigidos pelo art. 6º, VIII, do CDC, especialmente hipossuficiência da parte autora e vulnerabilidade desta

frente à parte ré, adoto a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova e DEFIRO o pedido de inversão, devendo a parte ré apresentar documentos que desconstituam o direito do autor, *especialmente o contrato devidamente assinado e comprovação de depósito em conta de titularidade do autor, ou ainda, outros documentos que demonstrem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.*

d) AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Tendo em conta a opção da parte autora pelo rito comum, em atendimento ao art. 334 do CPC, **DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 11/06/2024 às 10h10min**, na sala de audiências desta Unidade Judiciária.

INTIME-SE a parte autora por intermédio do (a) advogado (a) habilitado (a) para comparecimento à audiência.

CITE-SE e INTIME-SE o requerido para comparecimento à audiência.

Tendo em vista que o (a) autor (a) reside nesta Comarca de Dom Eliseu/PA e, diante da evidente situação de hipossuficiência alegada na inicial, a parte autora deve comparecer à audiência de forma presencial, devendo portar documento oficial com foto para identificação.

Quanto a parte requerida faculto a participação de forma virtual, por meio do link encaminhado ao final desta decisão, visando a celeridade processual e em atenção ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil e a Resolução nº 3/2023 – TJPA.

Independentemente do resultado da conciliação (art. 335, I, CPC), começará a fluir o prazo para apresentação de defesa pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão.

O não comparecimento injustificado de qualquer das partes é ato atentatório à dignidade da justiça e poderá ser sancionado com pena de multa. (art. 334, § 8º, CPC).

Cadastre-se a audiência designada no Sistema PJE.

Após, intime-se a parte interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento das custas iniciais, sob pena cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Findados os atos intimatórios, conclusos para realização do ato.

Publique-se. Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO.

Dom Eliseu/PA, 21 de MARÇO de 2024.

Cristiano Lopes Seglia

Titular da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA
Respondendo pela Vara Cível e Empresarial

Link para ingresso na audiência: <https://teams.microsoft.com/join/19%3a803e66eb584d44d78d9d1280e4711f98%40thread.tacv2/1711021526108?context=%7B%22Tid%22%3A%225f6fd11e-cdf5-45a5-9338-b501dcefeab5%22%2C%22Oid%22%3A%2244573acd-61fd-48cb-ae2-95f6abe9398b%22%7D%5B%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fjoin%2F1711021526108%3Fcontext%3D%2522Tid%253A%25225f6fd11e-cdf5-45a5-9338-b501dcefeab5%2522%252C%2522Oid%2522%3A%252244573acd-61fd-48cb-ae2-95f6abe9398b%2522%7D%5D%22%7D>

Para mais informações as partes poderão entrar em contato através do **WhatsApp (94) 98409-4032** ou por meio do **Balcão Virtual**.